

주의 요구

1. 제 목 : 면책결정 채권 시효소송 부적정
2. 소관부점 : 0000처, 0000처 및 00개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제15조 제1호에 따라 가계지원업무 관련 채권관리 총괄업무를 수행하고 있고, 00처는 제18조 제2호, 제4호, 제5호 및 제7호에 따라 국민행복기금(이하 “행복기금”이라 한다) 인수채권, 구상채권(바꿔드림론 등) 및 소액대부 관련 소송업무 총괄을 수행하고 있으며, 00개 지역본부는 제36조 제1항 제7호, 제17호에 따라 공사 무담보채권 관리·부수 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 제3호 및 「인수채권정리 업무규정」 제94조 제2호와 「국민행복기금 수탁 구상채권등 상각처리 요강」 제3조 제1항 제2호 및 제11조 제1호에 따르면 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권(이하 “면책결정 채권”이라 한다)을 상각대상 및 채권포기 대상으로 정하고 있다.

또한, 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제11조 제1항 제4호와 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 제21조의4 제1항 제5호에

따르면 ‘파산·면책’이 확정된 경우 시효중단조치(양수금 청구의 소 또는 지급명령, 이하 “시효소송”이라 한다)를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있으므로 면책결정 채권의 경우 시효소송에서 제외하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 면책결정 채권에 대한 시효소송 여부를 점검한 결과

공사 채무자 ○○○채권(□□□□□ △△△△ - ○○○○)의 연대보증인⁵⁹⁾ 000의 경우 0000.00.00. 면책(00법원 0000 하면 0000)되었으므로 해당 채권은 시효소송에서 제외하여야 하는데도 0000.00.00. 지급명령(00지법 0000 차전 0000)을 접수(0000.00.00. 지급명령)한 것으로 확인되었고

행복기금 채무자 ○○○채권(국민행복기금 CIF0000000)의 경우 0000.00.00. 면책(00법원 00 하면 00)되었으므로 해당 채권은 시효소송에서 제외하여야 하는데도 0000.00.00.지급명령(00지법 00 차전 00)을 접수하였다가 0000.00.00. 신청취하한 것으로 확인되는 등

[표 20] 및 [별지 8] “면책결정 채권 시효소송 부적정 명세”와 같이 면책결정 채권인데도 시효소송을 진행한 00건이 확인되었다.

[표 20] 면책결정 채권 시효소송 부적정 현황

(단위 : 건)

“기재생략”

59) 해당 채권의 주채무자 ○○○은 0000.00.00. 사망하여 시효소송 제외됨

[소관부점 의견] 0000처, 0000처 및 00개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 면책결정 채권의 소송제외를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

000처장, 00처장 및 00개 지역본부 본부장은 면책결정 채권의 경우 불필요하게 시효소송을 진행하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)